

Дата подачи искового заявления: 19.08.2026 г.

Третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ»:

Третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ»	УНП 193747339	220030, ул. Мясникова, д. 70, оф. 13	court@crystal-centre.by
---	---------------	--------------------------------------	-------------------------

Истец (Заимодавец):

Фамилия Имя Отчество		Электронная почта	
АЛЬСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА		kalsevichh@gmail.com	
Адрес регистрации		Адрес проживания	
РБ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОЛИГОРСК, УЛ. КОЗЛОВА, д. 22, кв. 29		РБ, город Минск, проспект Победителей, д. 127, кв. 22	

Ответчик (Заемщик):

Фамилия Имя Отчество			
БОЧКАРЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ			
Идентификационный номер Заемщика	Документ, удостоверяющий личность	Серия и номер документа	Дата выдачи
7412620A001PB1	Паспорт гражданина РБ	BM2730749	25.01.2021
Кем выдан (наименование или код государственного органа)		Электронная почта	
СЕННЕНСКИЙ РОВД ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ		evgenijbockarev73@gmail.com	
Адрес регистрации		Адрес проживания	
211118, РБ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕННО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 142, кв. 2		211118, РБ, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕННО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 142, кв. 2	

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Между АЛЬСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА (Истец, Заимодавец) и БОЧКАРЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ (Ответчик, Заемщик) на сервисе потребительского онлайн-заимствования «Капуста – онлайн-заимствования» был заключен договор займа №262740 от 12.07.2026 (далее – Договор), в соответствии с п. 3.1. которого Заимодавец через команду Сервису передает в собственность Заемщику денежные средства в виде процентного займа путем их перечисления (с использованием банковской платежной карточки) на текущий (расчетный) банковский счет Заемщика в размере и сроки, указанные в Заявке Заемщика или Заимодавца, являющихся офертой, а Заемщик принимает от Заимодавца процентный заем и обязуется возвратить ему денежные средства и проценты за пользование займом согласно всем условиям настоящего Договора.

Во исполнение условий Договора 12.07.2026 Заимодавец перечислил на банковский счет Заемщика процентный заем:

Сумма займа, бел. руб.	1000.00	Срок займа (дней)	13
Дата получения займа	12.07.2026	Ставка за пользование займом, в процентах годовых (г)	1403
Дата погашения займа	25.07.2026	Способ погашения	Всё в конце

В соответствии с п. 3.10 Договора Стороны согласовали порядок исполнения

обязательств согласно Графику платежей:

Номер платежа	Дата платежа	Сумма платежа	в т.ч. основной долг	в т.ч. проценты
1	25.07.2026	1499.70	1000.00	499.70

В нарушение условий Договора Заемщик не исполнил обязательства в установленный срок.

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 760 ГК по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами.

По состоянию на дату направления настоящего искового заявления размер основного долга Заемщика перед Заимодавцем по Договору (сумма невозвращенного займа) составляет 1000.00 бел. руб.

Истцом в адрес Ответчика была направлена Претензия от 30.07.2026, которая оставлена Ответчиком без полного удовлетворения.

В соответствии с п. 1 ст. 762 ГК, если иное не предусмотрено законодательством или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором.

Размер и порядок уплаты процентов за пользование займом определены условиями заключенного между сторонами Договора (п. 3.10., п. 4.4., п. 5.6.-5.8. Договора).

По состоянию на дату направления настоящего искового заявления размер подлежащих уплате процентов за пользование займом составляет 499.70 бел. руб.

В соответствии с п. 1 ст. 311 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Размер и порядок уплаты неустойки (пени) определены условиями заключенного между сторонами Договора (п. 3.11., п. 4.5., п. 4.8. Договора).

По состоянию на дату направления настоящего искового заявления размер подлежащей уплате неустойки (пени) составляет 500.00 бел. руб.

Расчет подлежащих уплате основного долга, процентов за пользование займом и неустойки (пени) приведен в отдельном Приложении к настоящему исковому заявлению.

В соответствии с п. 7.2. Договора, все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в третейском суде Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ».

Таким образом, между сторонами заключено третейское соглашение в виде третейской оговорки – отдельного положения, содержащегося в Договоре.

Стороны пришли к соглашению, что в случае передачи спора на рассмотрение в третейский суд Общества с ограниченной ответственностью «Центр прикладной психологии и детекции лжи КРИСТАЛЛ» вся корреспонденция третейского суда (в том числе определения, решения, извещения и другие процессуальные документы) будет направляться третейским судом по адресам электронной почты Сторон, указанным в соответствующем разделе Личного кабинета на Сервисе (п. 7.3. Договора).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 290, 291, 311, 760, 762 Гражданского кодекса Республики Беларусь; ст. ст. 9 – 11, 18 – 43 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 N 301-З «О третейских судах»,

ПРОШУ:

Возбудить третейское разбирательство и взыскать с Ответчика (БОЧКАРЕВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ) в пользу Истца (АЛЬСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА) сумму 1999.70 бел. руб., в т.ч. основного долга: 1000.00 бел. руб.; процентов за пользование займом: 499.70 бел. руб., неустойки (пени): 500.00 бел. руб., а также расходы, связанные с третейским разбирательством и уплатой третейского сбора.

В случае моей неявки в судебное заседание прошу рассмотреть дело в мое отсутствие.

Приложения:

1. Расчет основного долга, процентов за пользование займом и неустойки (пени) на 1 л. в 1 экз.
2. Копия чека об оплате третейского сбора на 1 л. в 1 экз.
3. Копия ответа Заемщика на Претензию (при наличии) в 1 экз.
4. Документы, прилагаемые и заверенные Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные Финансовые Стратегии» – Оператор сервиса онлайн-заимствования (СОЗ) (свидетельство Национального банка Республики Беларусь №1 от 14.01.2022 г. о включении в реестр операторов сервисов онлайн-заимствования (Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196)):
 - 4.1. Копия договора займа №262740 от 12.07.2026 в 1 экз.
 - 4.2. Свидетельство Оператора СОЗ о сделке и фактических транзакциях по договору займа №262740 от 12.07.2026 на 1 л., в 1 экз.
 - 4.3. Копия Претензии от 30.07.2026 в 1 экз. с отметкой Оператора СОЗ об ее отправке Заемщику.

Займодавец

АЛЬСЕВИЧ Е. А.

Документ подписан АСП*: АЛЬСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Дата: 19.08.2026 Время: 14:39:58 введенный код идентичен сгенерированному Сервисом

*Аналог собственноручной подписи (АСП) – аутентификация личности клиента и его волеизъявления в момент совершения юридически значимого действия путем введения им верного значения, сгенерированного Сервисом одноразового шестизначного кода из SMS или push-уведомления, отправленного на номер его телефона, принадлежность которого данному лицу подтверждены Сервисом и МСИ.

Приложение к Исковому заявлению от 19.08.2026 г. (расчет основного долга, процентов за пользование займом и неустойки (пени))

Сумма займа, бел. руб.	1000.00	Ставка за пользование займом, в процентах годовых	1403	Период начисления процентов	с 12.07.2026 по 25.07.2026
Дата получения займа	12.07.2026	Ставка по пене, в процентах годовых	2806		
Дата погашения займа	25.07.2026	Срок займа (дней)	13		

Номер платежа	Срок исполнения обязательств (по договору)	Сумма платежа (основной долг+проценты), руб.	в т.ч. основной долг, руб.	в т.ч. проценты, руб.
1	25.07.2026	1499.70	1000.00	499.70

Дата факт. оплаты	Сумма факт. оплаты, руб.	в т.ч. осн. долг, руб.	в т.ч. %, руб.	в т.ч. пеня, руб.	Период, за который уплачена пеня	Подлежащий уплате основной долг, руб.	Подлежащие уплате %, руб.	Подлежащая уплате пеня, руб.	Период начисления подлежащей уплате пени
нет	X	X	X	X	X	1000.00	499.70	500.00	с 26.07.2026 по 30.07.2026
Итого на дату составления Искового заявления						1000.00	499.70	500.00	с 26.07.2026 по 30.07.2026

Займодавец

АЛЬСЕВИЧ Е. А.

Документ подписан АСП*: АЛЬСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА Дата: 19.08.2026 Время: 14:39:58 введенный код идентичен сгенерированному Сервисом
--

*Аналог собственноручной подписи (АСП) – аутентификация личности клиента и его волеизъявления в момент совершения юридически значимого действия путем введения им верного значения, сгенерированного Сервисом одноразового шестизначного кода из SMS или push-уведомления, отправленного на номер его телефона, принадлежность которого данному лицу подтверждены Сервисом и МСИ.